

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 711/2533	นายสมพงษ์ จิตตยานันท์	โจทก์
	นายบุญชม แก้วทวีทรัพย์	ผู้ร้อง
	นายก่อเกียรติ แก้วทวีทรัพย์	จำเลย
	นายสมพงษ์ จิตตยานันท์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี หากปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไป ในระหว่างนี้อาจทำให้โจทก์ต้องเสียหายได้ โปรดมีคำสั่งให้งดการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 297)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดรถยนต์ประมง ชื่อ แก้วทวีทรัพย์ เลขทะเบียน สป.1149 โดยอ้างว่าเป็นของจำเลย เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า เรื่องที่โจทก์นำยึด เป็นของผู้ร้อง ขอให้ศาลสั่งปล่อยเรื่องที่ยึด

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ปล่อยทรัพย์สินเรือพิพาทที่โจทก์นำยึดไว้คืนให้ผู้ร้อง

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 292,291)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้งดการปล่อยทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว ให้งดการปล่อยทรัพย์สินพิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(เป็นทนาย สุจริตกุล-สวิน อักษรายุธ-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ